

輔英科技大學校名、商標或標誌授權使用要點

107 年 10 月 24 日 107 學年度第 3 次行政會議通過
109 年 10 月 30 日 109 學年度第 1 次研究發展會議討論通過
109 年 11 月 11 日 109 學年度第 3 次行政會議修正通過

- 一、輔英科技大學(以下簡稱本校)為有效運用、管理本校中英文校名及校徽等商標之使用申請及授權業務，特訂定本要點。
- 二、本要點所稱商標包含本校校徽及標準字體校名（如附件一）。欲使用本校校名、商標須經本校相關權責單位同意或授權，未經同意或授權而擅自使用者，本校得依商標法及相關法令主張權利，並禁止其使用。
- 三、本校商標註冊申請，由總務處統籌辦理；商標授權使用之申請、審查、管理及監督，由本校研究暨產學發展處創新育成中心(以下簡稱本中心)依本要點規定辦理。
- 四、使用本校校名或商標非以商業為目的者，則填寫表單向單位主管提出申請，經核准後送本中心備查，惟商標使用者僅限本校所轄單位、教職員工、學生社團及校友組織。
- 五、使用本校校名或商標以商業為目的者，須依下列程序申請授權：
 - (一)填具申請表並檢附計畫書向本中心提出申請，經本校產學合作暨智慧財產管理委員會(以下簡稱智財委員會)審查通過陳校長核定，且簽訂授權合約後，同意於授權範圍內使用本校商標。計畫書內容應包含：
 1. 營業內容與商品簡介。
 2. 使用本校商標之目的。
 3. 本校商標置放位置與樣式。
 4. 營運計畫（含行銷計畫、預估營業額與銷售管道）。
 5. 使用本校商標之起迄時間。
 6. 授權金、衍生利益金之提撥金額或比例。
 7. 其他相關必要知會事項。
 - (二)使用本校商標設計、生產、製作商品者，應依商品檢驗法、商品標示法、消費者保護法等相關法令規定製造、標示及行銷；商業行為者，應符合營業、稅制等相關規定；所製造商品應符合政府相關法令之要求與安全標準，並應投保產品責任險或第三人責任險。
 - (三)授權申請經核准後，應於本校書面通知期限內與本校簽訂授權合約。
- 六、申請授權使用本校校名或商標之廠商，應符合下列情形：
 - (一)無重大財務或信用不良記錄者。
 - (二)無重大違法，刑事前科或業界不良信譽者。
 - (三)無智財委員會審議認有重大負面影響本校事項者。相關授權金、衍生利益金及保證金於授權合約書中另訂之。
- 七、獲本校授權者不得將本校商標與監製、製造、生產、品質管制、管理、保證、推薦或其他近似文字或圖樣連用。但與本校有產學合作、專利技術移轉或申請授權，經本校同意者，

不在此限。

八、本校商標之被授權人，具本校商標註記商品在進行商業行為前，應檢送樣品送本中心備查。

九、使用本校商標應遵守申請使用之目的、範圍及方式。若欲延長使用期限，應再次提出申請，且非經本校同意不得移轉授權。

十、本校商標權益受有侵害或涉及權益爭議時，本校將依法處理。

十一、本要點經行政會議通過，陳校長核定後發布實施；修正時亦同。

【附件一】 本校商標

商標圖樣	可使用商品類別
輔英科大	41
輔科大	41
	41、43、44
Fooyin	41、43、44、25
輔英	41、43、44、25
FYU	41、43、44、25

【類別說明】

25 類

衣服；睡衣；內衣；內褲；泳裝；襯衫；大衣；運動服；鞋；拖鞋；圍巾；頭巾；領帶；領結；圍兜；襪子；服飾用手套；腰帶；圍裙；帽子。

41 類

技術知識轉移（培訓）；電腦補習班；技藝訓練班；補習班；語文補習班；珠算補習班；才藝補習班；學校教育服務；備有膳宿學校教育；函授課程；宗教教育；體育教育；教導服務；幼兒園；運動營服務；實地訓練（示範）；特殊教育助理員提供之教育服務；對個人之技能與學術能力程度做甄別及檢定；舉辦各種講座；安排及舉行座談會；安排及舉行會議；安排及舉行研討會；安排及舉行講習會；職業訓練；舉辦娛樂運動及文化活動；性向測驗及評估；健身訓練；教育服務；職業輔導（教育或訓練上的建議）；就業輔導；代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可；提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息；代辦遊學服務。

43 類

幼兒照顧服務；托嬰中心；安親班。

44 類

美容院服務；三溫暖；美髮；髮型設計；燙髮；染髮；剪髮；美容；化粧；皮膚保養；修指甲；紋身；紋眉；澡堂；提供水療浴池；衛生公共浴室；蒸汽浴；露天溫泉浴池；減肥塑身；美容諮詢顧問；按摩；芳香療法服務；醫療；藥劑調配；生化檢驗；醫院服務；診所服務；牙科醫療；整形外科；植髮；眼科醫療；中醫醫療；民俗療法之診療；脊椎按摩治療；心理治療；心理諮詢服務；各種病理檢驗；醫藥諮詢；血液銀行；血庫服務；療養院服務；安養院服務；物理治療；助產服務；醫療護理；醫護協助；人工授精服務。